

(三) 违反第(四)项的, 分别由区(县)公安、工商、城管部门予以处罚, 对个人处 50 元以下罚款, 对单位处 500 元至 1000 罚款;

(四) 违反第(五)项的, 由区(县)文化部门依法制止, 并处 1000 元至 2000 元的罚款。

第二十条 违反本规定第十三条的, 按照谁主管、谁负责的原则, 由街道、学校、公安等部门按照自己的职责进行处理, 构成犯罪的, 由司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条 违反本规定第十四条第一款的, 由学校暂扣并移交公安部门处理。

第二十二条 违反本规定第十七条的, 由教育行政部门制止销售活动, 没收非法所得, 对违反的单位或个人处非法所得 3 倍罚款。

二十、删去原第二十一条, 原第二十条作为第二十三条。

二十一、原第二十二條修改为: “本规定应用中的具体问题由西宁市人民政府解释”, 作为第二十四条。原第二十三条作为第二十五条。

本决定自 1997 年 9 月 1 日起施行。

《西宁市保护学校教学环境维护教学秩序的暂行规定》根据本决定作相应的修正, 重新公布。

西宁市保护学校教学环境 维护教学秩序的规定

(1987 年 11 月 13 日西宁市第十届人民代表大会常务委员会第三次会议通过, 1988 年 7 月 2 日青海省第七届人民代表大会常务委员会第三次会议批准, 根据 1997 年 4 月 30 日西宁市第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过、1997 年 7 月 25 日青海省第八届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准的《西宁市人民代表大会常务委员会关于修改〈西宁市保护学校教学环境维护教学秩序的暂行规定〉的决定》修正)

第一条 为了保护学校教学环境, 维护教学秩序, 促进教育事业的发展,

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《青海省实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》等法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本市辖区内的各级各类学校、幼儿园（以下简称学校），均适用本规定。

第三条 本规定由各级人民政府组织实施。

各级教育、公安、工商、文化、城管、环保、交通、规划、城建等部门以及行业、企业学校的主管部门按各自的职责，共同做好保护学校教育环境维护教学秩序工作。

全社会都有保护学校教学环境维护教学秩序的义务。

第四条 各级人民政府、教育行政部门应依法保护学校的校园、校舍、运动场及其它教学设施。

第五条 各级人民政府、教育行政部门和学校应及时修缮学校教学用房和其它设施，确保师生员工的安全。学校危房应停止使用。

第六条 学校有保护教学环境、维护教学秩序的权利和义务。

学校应加强对师生员工进行热爱祖国，维护民族平等、团结、友爱和遵纪守法、讲究公德的教育。

第七条 学校不得将教学设施和场地出借、租赁、转让给他人，用于非教学活动。

第八条 学生不得进入电子游戏厅、参与封建迷信活动和酗酒、赌博活动。

学校应对学生加强禁毒教育。

第九条 学校应建立、健全规章制度，严格门卫管理，加强安全保卫，落实治安管理职责。

第十条 学校应加强学生个人卫生、环境卫生以及教室、宿舍、食堂卫生管理。

第十一条 严禁下列影响教学环境和教学秩序的行为：

- （一）在教学区内取土、开渠灌溉、堆放物品；
- （二）向学校及校园围墙、栅栏周围排放废气、废水，倾倒废渣、垃圾等污染物；

- (三) 在学校附近制造、播放超过 50 分贝的噪声；
- (四) 在学校门前及两侧 30 米范围内停放机动车辆、摆摊设点、设置垃圾斗（桶）；
- (五) 在学校门前及两侧 200 米以内经营电子游戏、台球，开设未成年人不宜进入的场馆；
- (六) 在教学区内饲养家畜、家禽；
- (七) 在教学区内训练及练习驾驶技术；
- (八) 在教学区内进行商品营销。

第十二条 校园内严禁下列活动：

- (一) 宗教活动；
- (二) 封建迷信活动；
- (三) 酗酒、赌博；
- (四) 出售、出租或者以其他方式传播含有淫秽、暴力、凶杀、恐怖等内容的图书、报刊、音像制品。

第十三条 严禁堵截、威逼、侮辱、殴打师生员工，侵犯人身权利，抢劫学生财物。

第十四条 严禁携带各种管制刀具及易燃、易爆、有毒等危险品进入教学区。

未经学校允许，校外人员、车辆不得进入教学区。

第十五条 严禁在学校教室、实验室、图书室、阅览室及其它教学场所内吸烟。

第十六条 未经县级以上教育行政部门批准，任何单位或个人不得要求学校停课，参加与教学无关的活动。

第十七条 严禁任何单位和个人在校园内向中小學生推销各类练习、复习资料。

第十八条 违反本规定第五条的，依法追究有关部门主管负责人和主要责任人的责任。

违反本规定第七条的，由教育行政部门追究学校主管负责人或直接责任人的责任，没收非法所得。

第十九条 对违反本规定第十一条有关规定的，按下列规定分别给予处

罚：

(一) 违反第(一)项的，由教育行政部门予以制止，并令其恢复原状，赔偿损失；

(二) 违反(二)、(三)项之一的，由区(县)环保部门依法处理；

(三) 违反第(四)项的，分别由区(县)公安、工商、城管部门予以处罚，对个人处50元以下罚款，对单位处500元至1000元罚款；

(四) 违反第(五)项的，由区(县)文化部门依法制止，并处1000元至2000元罚款。

第二十条 违反本规定第十三条的，按照谁主管、谁负责的原则，由街道、学校、公安等部门按照自己的职责进行处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条 违反本规定第十四条第一款的，由学校暂扣并移交公安部门处理。

第二十二条 违反本规定第十七条的，由教育行政部门制止销售活动，没收非法所得，对违反的单位和个人处非法所得3倍的罚款。

第二十三条 学校工作人员由于不负责任、玩忽职守，致使学校教学环境和教学秩序受到严重破坏或发生重大事故的，须追究其行政或法律责任。

第二十四条 本规定应用中的具体问题由西宁市人民政府解释。

第二十五条 本规定经青海省人民代表大会常务委员会批准后，自1988年9月1日起施行。

关于呈送《西宁市人大常委会关于修改〈西宁市保护学校教学环境维护教学秩序的暂行规定〉的决定》的报告

省人大常委会：

《西宁市保护学校教学环境维护教学秩序的暂行规定》自1988年9月1日颁布施行以来，对我市教育事业逐步纳入法制化管理轨道，强化依法治教